III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

3573 *Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración.- Resolución de 23 de septiembre de 2026, por la que, en cumplimiento del Acuerdo de 19 de mayo de 2026, adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, se interpreta la Resolución de 25 de marzo de 2026, que establece los requisitos y el procedimiento para el abono del complemento a las pensiones no contributivas, previsto en la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.*

ANTECEDENTES

Primero.- La disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley de 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, regula el complemento de las pensiones no contributivas al disponer que "Durante el año 2026, las personas perceptoras de una pensión no contributiva, residentes en la comunidad autónoma, que cumplan los requisitos para su obtención de acuerdo con la normativa reguladora de la Seguridad Social, percibirán como complemento una prestación económica de 400 euros a abonar en dos pagos en los meses de mayo y noviembre".

Segundo.- El 25 de marzo de 2026 se dicta la Resolución n.º 5858/2026, de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para el abono del complemento a las pensiones no contributivas, previsto en la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

Tercero.- El 31 de marzo de 2026 se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, señalando el inicio de las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el artículo 56, la disposición adicional cuadragésima cuarta y la disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

Cuarto.- Por Resolución n.º 11310/2026, el 18 de mayo de 2026 se reconoce el pago del complemento a las pensiones no contributivas del mes de mayo, por importe de 200,000 euros.

Quinto.- El 19 de mayo de 2026 la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias adopta el Acuerdo en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 153 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado 4, señala que "las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado

cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio".

Segundo.- De conformidad con el Acuerdo de 19 de mayo de 2026, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, ambas partes consideran solventada la discrepancia en relación con la disposición adicional cuadragésima cuarta, en razón del siguiente compromiso "la cuantía del complemento de las pensiones no contributivas no debe superar el límite de acumulación de recursos de la unidad económica de convivencia fijada en la ley estatal. Por ello, ambas partes coinciden que el precepto se interpretará y aplicará, en el ejercicio de las potestades normativas y administrativas del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con la normativa estatal y, en particular, con lo dispuesto anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Tercero.- Como consecuencia del citado Acuerdo, la cuantía para esta prestación económica determinada en el tenor literal de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, y en la Resolución n.º 5858/2026, de 25 de marzo, dictada en su desarrollo, será de 400 euros, sin que en ningún caso el importe a percibir deba superar el límite de acumulación de recursos de la unidad económica de convivencia fijado en la normativa estatal.

Habiéndose efectuado el primer pago de 200 euros en el mes de mayo, en virtud de la citada Resolución, la cuantía del segundo pago correspondiente al mes de noviembre será de 200 euros, pudiendo ser minorada a nivel individual en la cuantía necesaria para no superar el límite legal de acumulación de recursos de la unidad económica de convivencia establecido en la legislación estatal, en los términos acordados por la Comisión Bilateral.

Vistos los antecedentes expuestos y demás normas de general y pertinente aplicación, y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias (BOC n.º 6, de 9.1.2024),

R E S U E L V O:

Primero.- Dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias relativo a la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, interpretando la Resolución n.º 5858/2026, de esta Dirección General, de conformidad con el citado Acuerdo.

Segundo.- Conceder el complemento de la pensión no contributiva por una cuantía de 400 euros, sin que en ningún caso la cuantía del complemento de las pensiones no contributivas pueda superar el límite de acumulación de recursos de la unidad económica fijada en la ley estatal, debiendo individualizarse en cada caso concreto con el objeto de no sobrepasar el tope máximo legalmente establecido.

Tercero.- Notificar a las personas interesadas mediante la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Consejería competente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución será de tres meses. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime conveniente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de septiembre de 2026.- La Directora General de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana Rosales.